

권 고 · 통 보

제 목 ○○○○ 파트너사 대여금채권 관리 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사는 20XX년 XX월 ○○○○ S사(현 ♣♣♣)와 20XX년 XX월 ♣♣♣사 인수 시 현지 파트너 O 소유의 1인 회사인 ☑☑사에게 지분참여 기회를 제공하면서 O를 ☑☑사의 연대보증인으로 하여 20XX년 XX월부터 20XX년 XX월까지 XX차례에 걸쳐 지분인수 대금 미화 X만 달러와 사업비 X만 달러 등 총 X만 달러를 대여해 주었고, 공사는 대여금채권을 담보하기 위하여 O 소유의 □□□사의 지분(XX%)과 ♣♣♣사¹⁾의 지분(XX%)에 대하여 질권을 설정하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

사업부서는 E&P 사업의 운영과 관련된 채권으로서 회수가 어렵고 부실화가 우려되는 채권의 경우 면밀한 검토를 통해 세부 회수계획을 수립하여 경영진에 보고하고 그 계획에 따라 실행하여야 하며, 채무자의 재무상황 및 담보가치 등 채권회수에 중대한 영향을 미치는 상황이 발생할 경우, 신속하게 대응방안을 마련함으로써 채권회수에 차질이 발생하지 않도록 해야 한다.

1) ♣♣♣사의 모회사

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□처는 20XX년 XX월과 20XX년 XX월 두 차례에 걸쳐 ○○○○
● 파트너사 대여금채권 회수를 위해 담보물(□□□사 및 ▲▲▲사 지분) 처분, ○
소유 자산에 대한 보전신청, 대여금 채권 반환 청구소송 등을 추진하겠다고 경영
진에 보고한 바 있으나, 이후 20XX년 XX월 실시한 법률자문을 통해 ▢▢▢사 대여
금 채권의 만기일(20XX년 XX월 및 20XX년 XX월)이 미도래한 점 등으로 인해 경영진
에 보고한 채권 회수 계획으로는 대여금채권 원리금에 대한 회수가 사실상 불가능
한 것으로 확인되었음에도 감사일 현재까지 이에 대한 적절한 대응 조치를 마련
하지 않는 등 채권관리 업무에 소홀하였던 것으로 조사되었다.

현재 □□□□처는 ▢▢▢사의 담보재산인 □□□사 지분(XX%)과 ▲▲▲사
지분(XX%) 및 일반재산인 □□□사에 대한 대여금채권(X만 달러)에 대한 채권회
수 방안으로 질권실행 및 파산절차를 추진하고 있다고는 하나 이를 실행하더라도 회
수 가능 채권액은 약 X만여 달러로, 잔여 대여금채권 원리금 약 X만 달러에 대
해서는 구체적인 채권 회수방안 마련이 지체되는 등 전체 채권(미화 X억 달러)에
대한 업무 처리가 미흡한 것으로 확인되었다.

한편, 20XX년 XX월 □□□□처는 ○○○○ 파트너사(▢▢▢사)의 대여금채권의
보전 조치, 담보물 자산가치 평가, 채권 회수 방안 수립 및 실행 등을 위해 총 X명
(전원 겸직)으로 구성된 전담반을 구성하여 운용 중이나 잦은 인원교체 등으로 실효성
있는 대여금채권 회수업무가 이루어지지 못하고 있는 것으로 조사되었다.

관련부서 의견 □□□□처는 감사결과에 이견이 없으며, 현재 수립 중인 질권

실행방안을 통해 채권 회수율을 제고하고, 향후 법률관계 및 회계 영향 등을 고려하여 채권회수 방안을 적기에 마련하여 실행할 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□처장은

- ① ○○○○○ 파트너사 대여금채권 회수계획을 종합적으로 재점검하여 채권 조기 회수방안 등을 마련하여 실행하고, (통보)
- ② 질권 실행, 잔여채권에 대한 회수 실효성 제고를 위해 □□□□처 내에서 기 운용 중인 전담반의 역할과 기능 강화방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (권고)